

【제 목】 : 계약사무처리 부적정(주의)

【내 용】

- 우리 원은 「회계규정」 제8조(회계담당)에 따라 회계책임자·회계담당자를 지정하고 있으며, 광주지원장은 동 규정 및 「회계규정 시행세칙」 제3조(회계담당자의 지정 및 직무)에 따라 계약업무를 관장하고 있다.

☞ 참고자료: 【회계규정】

제8조(회계담당) ① 원장은 회계에 관한 업무를 총괄적으로 수행하기 위하여 회계책임자를 임명하여야 하며 각 회계단위별로 다음 각 호의 회계담당을 둔다.
 ...(중략)...

5. 계약에 관한 업무를 담당하는 계약담당 (이하 생략)

☞ 참고자료: 【회계규정 시행세칙】

[별표 1] 회계담당자의 직위 및 직무표(제3조 관련)

1. 일반회계 및 특별회계

회계담당의 명 칭		회 계 담 당		직 무
		본 원	지 원	
수 입 원 인 행 위 담 당		수입담당 각 부서장	-	모든 수입금의 징수결정에 관한 업무를 관장한다.
지출원인 행위담당	계약	안전경영실장	지 원 장	모든 비용의 계약 업무를 관장한다.
	일반 (500만원 초과)	각 부서장	지 원 장	500만원 초과 비용의 지급 결정 업무를 관장한다.
	일반 (500만원 이하)	각 부장	각 부장	500만원 이하 비용의 지급 결정 업무를 관장한다.
수 입 담 당		재무회계부장	-	모든 수입금의 수입에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
지 출 담 당		재무회계부장	-	모든 비용의 지출에 관한 회계 업무 및 결산사무를 주관한다.
자 산 관 리 담 당		총 무 부 장	고객지원부장	자산을 관리한다.

가. 지체상금을 적용에 관한 사항

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조(지체상금) 및 동법 시행규칙 제75조(지체상금률)에 따르면, 공사 계약의 경우 지체상금률은 0.5/1,000로 적용하고 용역 계약은 1.25/1,000로 적용하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제74조(지체상금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액(장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.
② ~ ③ (생략)

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙】

제75조(지체상금률) 영 제74조제1항에 따른 지체상금률은 다음 각호와 같다. <개정 1996.12.31, 2005.9.8, 2010.7.21, 2014.11.4, 2017.12.28>
1. 공사: 1천분의 0.5
2. 물품의 제조·구매(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다): 1천분의 0.75. 다만, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다.
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: 1천분의 1.25
4. 군용 음·식료품 제조·구매: 1천분의 1.5
5. 운송·보관 및 양곡가공: 1천분의 2.5

- 그런데 광주지원에서 수행한 공사·용역·구매 관련 계약 체결현황을 검토한 결과, 【표 2】 ‘지체상금률 착오 적용 현황’과 같이 공사 및 용역계약을 체결하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 규정하는 지체상금률과 달리 계약을 체결한 사실 2건을 확인하였다.

【표 2】지체상금을 작오 적용 현황

연번	문서번호	문서제목	규정된 지체상금률	계약서 상 지체상금률
1	고객지원부-2809호 (2020.11.24.)	사무실 창호 및 유리 교체공사 계약 계획 보고	0.5/1,000 (공사)	1.0/1,000
2	고객지원부-1664호 (2020.7.22.)	2020년도 하반기 광주지원 환경관리 용역사업 계약 계획 보고	1.25/1,000 (용역)	2.5/1,000

나. 용역계약 사후 정산에 관한 사항

- 「용역계약일반조건」 제27조의3(국민건강보험료 등의 사후정산) 및 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면, 계약 체결 시 국민건강보험료 등을 사후정산하기로 한 계약의 경우에는 대가지급 청구 시 실제 납입한 보험료 내역을 받아 산출 내역서 상 계상된 금액과 비교하여 최종정산하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【(계약예규) 용역계약일반조건】

제27조의3(국민건강보험료 등의 사후정산) 계약담당공무원은 「정부입찰·계약집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료 등을 사후정산하기로 한 계약에 대하여는 제26조 및 제27조에 따른 대가 지급시 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조에 따라 정산하여야 한다.

☞ 참고자료: 【(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준】

제94조(대가지급시 정산절차 등) ① 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 각 호의 서류를 첨부하게 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등의 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함한다)
2. 전회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류

② 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다. 다만, 최종보험료 납입확인서가 준공대가 신청 이후에 발급이 가능한 경우에는 해당보험료를 준공대와 별도로 정산해야 한다.

③ (생략)

- 한편, 광주지원은 사옥 미화를 위해 환경관리원(운영직) 채용공백 기간(2020.7.~2020.12.) 동안 사옥 환경관리 용역 발주를 추진하였으며, 해당 계약체결 시 계약서 계약특수조건 제7조(보험료 등 용역비 사후정산)와 같이 계약상대자가 실제 납부한 보험료와 산출내역서 상 계상된 보험료와 비교하여 정산하는 것으로 계약을 체결하였다.

☞ **참고자료: 【환경관리 용역사업 계약서】**

제7조(보험료 등 용역비 사후정산) ① “발주자”는 “계약상대자”의 용역 대가 지급 시 기 제출된 ” 도급비용 산출내역서 “에 의거, 인건비 등 (기본급, 상여금, 각종 수당 등), 직접노무비 및 정부계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제91조 내지 제94조에서 정한 바에 따른 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민연금보험료와 고용보험료, 산재보험료(이하 ” 4대사회보험료 “라 한다.), 임금채권보장보험료 및 석면피해구제분담금 등을 <u>매월 용역대가 청구액과 인건비 등 실지급액, 보험료 등 납부금액의 차액을 사후 정산</u>하고, 인건비 등 실제 지급 또는 <u>보험료 등 사업주 지원 부담금 납부금액이 해당 비목의 금원을 초과한 증액 정산은 불가하다.</u> ② 제1항의 사후정산 시 도급비용 산출내역서 상의 직접노무비(인건비 등), 4대사회보험료, 임금채권 보장보험료 및 석면피해구제분담금 등에 <u>연동되어 계상된 일반관리비, 기업이윤, 부가가치세는 각 항목별 계상비율을 적용하여 정산한다.</u> ③ ~ ⑤ (생략)
--

- 또한 해당 계약서 특수조건 제7조에 따르면, 사후 정산 시 용역업체가 납부한 금액이 해당 비목의 금원을 초과한 증액 정산은 불가능하며, 보험료와 연동되어 계상된 일반관리비·기업이윤·부가가치세도 각 항목별 계상비율을 적용하여 정산하도록 되어 있다.
- 그러나 광주지원은 보험료 정산 시 계약상대자가 고용보험료를 계약단가보다 11,238원 초과하여 납부하였으나 비목별 증액 정산이 불가능함에도 조정없이 다른 보험료와 합산하여 정산금액을 산출하였으며,
 - 보험료와 연동되어 계상된 일반관리비(5%), 기업이윤(5%), 부가가치세(10%)를 반영하여 정산하지 않고 비목별 금액만 합산하여 정산한 사실이 있다.

【그림 2】보험료 정산 내역

보험료 정산서												
월	계약월 단가(A)				보험료 납부 내역(B)				정산 내역(A-B)			
	국민건강 보험	장기요양 보험	국민연금 보험	고용보험	국민건강 보험	장기요양 보험	국민연금 보험	고용보험	국민건강 보험	장기요양 보험	국민연금 보험	고용보험
7월	12,321	1,263	12,321	3,879					12,321	1,263	12,321	3,879
8월	72,463	7,427	97,776	22,814				21,340	72,463	7,427	97,776	1,474
9월	72,463	7,427	97,776	22,814	72,460	7,420		22,810	3	7	97,776	4
10월	72,463	7,427	97,776	22,814	72,460	7,420		22,810	3	7	97,776	4
11월	72,463	7,427	97,776	22,814	72,460	7,420		22,810	3	7	97,776	4
12월	19,714	2,021	26,601	6,207	72,460	7,420		22,810	-52,746	-5,399	26,601	-16,603
소계	321,887	32,992	430,026	101,342	289,840	29,680	-	112,580	32,047	3,312	430,026	-11,238
합계	886,247				432,100				454,147			

【표 3】올바른 정산 처리 내역

(단위: 원)

구분		산출 내역서*	실제 납부액**	차액	실제 정산금액	올바른 정산금액	비고
보험료	국민건강 보험료	321,887	289,840	32,047	32,047	32,047	
	장기요양 보험료	32,992	29,680	3,312	3,312	3,312	
	국민연금 보험료	430,026	0	430,026	430,026	430,026	
	고용 보험료	101,342	112,580	-11,238	-11,238	0	증액 정산 불가
소계(a)		886,247	432,100	454,147	454,147	465,385	
일반관리비(b)					0	23,269	(a) X 5%
이윤(c)					0	24,432	(a + b) x 5%
부가가치세(d)					0	51,308	(a + b + c) x 10%
총계					454,147	564,394	최종 반납해야 할 금액

* 산출내역서 상 금액: 계약 체결 시 계상한 단가이며 실제 우리 원이 업체로 지급한 금액

** 실제납부액: 업체에서 보험료 등 세금을 관계기관에 실제 납부한 금액

【조치할 사항】

- 광주지원장은 향후 계약서 작성 및 사후정산 등 계약사무가 법령을 준수하여 처리될 수 있도록 관련업무를 철저히 하시고 **관련자에 주의를 촉구하여** 주시기 바랍니다. (주의)